

수원지방법원 안산지원 2026. 8. 14. 선고 2024가단89347 판결 임금

수 원 지 방 법 원 안 산 지 원

판

결

사건	2024가단89347 임금
원고	1. A 2. B 3. C 4. D 5. E 6. F 7. G 8. H 9. I 10. J 11. K 12. L 13. M 원고들 소송대리인 법무법인 정일 담당변호사 전종근
피고	1. 주식회사 N 2. 주식회사 O 3. P 주식회사 피고들 소송대리인 법무법인 현정 담당변호사 강중협
변론종결	2026. 7. 10.
판결선고	2026. 8. 14.

주 문

- 원고들의 주위적 피고 주식회사 N에 대한 청구를 모두 기각한다.
- 예비적 피고 주식회사 O는 원고 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J에게, 예비적 피고 P 주식회사는 원고 K, L, M

에게, 별지 퇴직금 산정표의 '법정퇴직금'란 기재 각 돈 및 위 각 돈에 대하여 같은 표의 '자연손해금 기산일'란 기재 각 해당일부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

3. 소송비용 중 원고들과 주위적 피고 주식회사 N 사이에 생긴 부분은 원고들이 부담하고, 원고들과 예비적 피고 주식회사 O, P 주식회사 사이에 생긴 부분은 위 피고들이 부담한다.

4. 제2항은 가집행할 수 있다.

청구취지

주위적으로, 피고 주식회사 N는 원고들에게 별지 퇴직금 산정표의 '법정퇴직금'란 기재 각 돈 및 위 각 돈에 대하여 같은 표의 '자연손해금 기산일'란 기재 각 해당일부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라. 예비적으로, 주문 제2항.

이 유

1. 기초사실

가. 피고들은 화물자동차운송사업을 영위하는 회사로서, 대표이사가 동일하고, 본점 소재지 또는 실제 주사무소도 동일하다(이하에서 특별한 사정이 없는 한 피고들을 구별하지 않고 '회사'라고만 한다).

나. 원고들은 별지 퇴직금 산정표의 '입사일'란 기재 각 해당일부터 같은 표 '퇴사일'란 기재 각 해당일까지 회사로부터 제공받은 화물차를 운전하여 화물운송 업무를 수행하였다.

다. 회사는 원고들에게 구체적인 운송업무의 내용을 결정하여 지시하였고, 매월 원고들의 운송내역과 그에 따른 매출액 및 운행비용 등을 기재한 차량운송내역서를 교부하며 그에 따라 정산된 돈을 지급하였다.

라. 업무기간 동안 원고 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J에 대한 건강보험·고용보험 상의 '가입사업장'은 피고 주식회사 O였고, 원고 K, L, M에 대한 건강보험·고용보험 상의 '가입사업장'은 피고 P 주식회사였다.

마. 원고들이 지급받지 못한 퇴직금은 별지 퇴직금 산정표의 '법정퇴직금'란 기재와 같다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 17호증등의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다),

변론 전체의 취지

2. 주위적 피고 주식회사 N에 대한 청구에 관한 판단

원고들은, 피고 주식회사 N가 원고들의 사용자로서 원고들의 퇴직금을 지급할 의무가 있다고 주장하나, 원고들이 제출한 증거들만으로는 피고 주식회사 N가 원고들과의 근로계약 당사자로서 원고들의 사용자임을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3. 예비적 피고 주식회사 O, P 주식회사에 대한 청구에 관한 판단

가. 근로기준법상의 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 고용계약인지 도급계약인지보다 그 실질에 있어 근로자가 사업 또는 사업장에 임금을 목적으로 종속적인 관계에서 사용자에게 근로를 제공하였는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

나. 위 기초사실에 비추어 보면, 피고 주식회사 O가 원고 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J을, 피고 P 주식회사가 원고 K, L, M을 고용하였다고 봄이 타당하고, 을 제1호증의 기재만으로는 이를 뒤집기에 부족하며, 달리 반증이 없다.

다. 따라서 피고 주식회사 O는 원고 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J의 사용자로서, 피고 P 주식회사는 원고 K, L, M의 사용자로서 별지 퇴직금 산정표의 '법정퇴직금'란 기재 각 돈 및 위 각 돈에 대하여 퇴직일로부터 14일이 지난 같은 표의 '지연손해금 기산일'란 기재 각 해당일부터 다 갚는 날까지 근로기준법이 정한 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면, 원고들의 주위적 피고 주식회사 N에 대한 청구는 이유 없어 기각하고, 원고들의 예비적 피고 주식회사 O, P 주식회사에 대한 청구는 이유 있어 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 김택성
별지

별지

별지

퇴직금 산정표

순 번	원고	입사일	퇴사일	자연손해금 기산일	총 재직 일수	산정기간	산정 일수	산정기간 수령액(원)	1월 평균임금(원)	법정퇴직금
1		2019.01.01.	2021.10.23.	2021.11.07	1,026	2021.07.23.-2021.10.22.	92	15,753,638	171,235	14,440,053
2		2013.11.01.	2022.06.26.	2022.07.11.	3,159	2022.03.26.-2022.06.25.	92	10,880,322	118,264	30,706,614
3		2020.11.01.	2023.06.29.	2023.07.14.	970	2023.03.29.-2023.06.28.	92	12,352,363	134,266	10,704,573
4		2019.01.21.	2024.01.14.	2024.01.29.	1,819	2023.11.14.-2024.01.13.	92	13,264,127	144,175	21,555,194
5		2018.07.13.	2024.04.01.	2024.04.16.	2,089	2023.12.31.-2024.03.31.	91	12,384,779	136,096	23,367,579
6		2018.09.01.	2022.07.31.	2024.08.15.	1,429	2022.04.30.-2022.07.30.	92	11,110,333	120,764	14,184,037
7		2022.09.01.	2023.10.29.	2023.11.13.	426	2023.09.01.-2023.10.31.	92	17,288,216	187,915	6,579,613
8		2015.08.01.	2023.09.15.	2023.09.30.	2,867	2023.06.15.-2023.09.14.	92	12,669,415	137,711	33,582,629
9		2012.12.01.	2021.06.11.	2021.06.26.	3,114	2021.03.11.-2021.06.10.	92	16,282,903	176,988	45,299,250
10		2020.12.01.	2023.07.31.	2023.08.15.	972	2023.05.01.-2023.07.31.	92	14,670,000	159,456	12,752,153
11		2018.02.26.	2022.12.23.	2024.01.07.	2,126	2023.09.23.-2023.12.22.	91	16,004,218	175,870	28,115,192
12		2020.07.01	2023.11.01.	2023.11.16.	1,218	2023.08.1.-2023.10.31.	92	14,707,000	159,858	16,003,388
13		2021.04.01	2022.07.01.	2022.07.15.	456	2022.04.01.-2022.06.30.	91	9,850,090	106,043	3,974,469
합계액										261,264,744